

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1923/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายตุ้ยอันหรืออันตุ้ย แซ่เหลียง หรือ
นายโบวตุ้น แซ่เตียว

จำเลย

นายตุ้ยอันหรืออันตุ้ย แซ่เหลียง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำแก้ฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ได้ปิดหมายนัด และสำเนาฎีกาให้จำเลยทราบตามคำสั่งศาลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2535 ตามรายงานการเดินหมาย ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2535 จำเลยมิได้แก้ฎีกาภายในกำหนด และมีโต้แย้งว่าการปิดหมาย มีชอบด้วยกฎหมายประการใด จึงไม่มีเหตุที่จะให้จำเลยยื่น คำแก้ฎีกาได้อีก ยกคำร้อง

จำเลยเห็นว่า จำเลยมิได้มีเจตนาที่จะขาดนัดยื่นคำแก้ฎีกา เหตุที่จำเลยไม่ทราบที่โจทก์ยื่นฎีกาและไม่ได้รับสำเนาฎีกา เนื่องจากจำเลยได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม ปรากฏตาม สำเนาทะเบียนบ้านท้ายคำร้อง การส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้จำเลย จึงเป็นการส่งหมายโดยมิชอบ โปรดอนุญาตให้จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 22,65,69,70 ให้ปรับ 100,000 บาท ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ถ้ากักขังให้กักขังมีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 54)

เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลย โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2535(อันดับ 56)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำแก้ฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง ปราบกฏตามคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 813/2535

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 62)

คำสั่ง

คำสั่งศาลฎีกาถึงที่สุดแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่งศาลฎีกาถึงที่สุดแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรืองธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ